



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LISBOA

JUÍZO CENTRAL CÍVEL DE LISBOA – J4

PROCESSO N.º 3179/25.0T8LSB

Exmo. (a) Sr. (a) Juiz de Direito,

NUNO MIGUEL SILVA DUARTE, Requerido nos autos à margem referenciados e aí melhor identificado, vem, em face das alegações de recurso apresentadas pela Requerente, apresentar as suas

CONTRA-ALEGAÇÕES

Ao abrigo do artigo 638º n.º 5 e 7 do C.P.C., sendo as mesmas apresentadas tempestivamente¹ e tendo o Requerente legitimidade.

O que faz nos termos seguintes:

EXMOS. SENHORES JUÍZES DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

A Requerente desencadeou procedimento cautelar comum junto do tribunal recorrido, peticionando:

“Nestes termos e nos melhores de direito, deve a presente providenciar ser decreta, devendo o Réu ser condenado:

A) a desocupar o imóvel, com recurso à força policial,

B) dispensando-se a Autora da apresentação da ação principal, na medida em que o litígio se compõe definitivamente com o deferimento da presente providência, e

¹ Requerido sem mandatário constituído notificado das contra-alegações no dia 16-02-2026 (3º dia posterior ao do registo CTT – artigo 249º n.º 5 do C.P.C.); prazo de recurso de 15 dias acrescido de mais 10 dias – prova gravada (art.º 638º n.º 1 e n.º 7 do C.P.C.) com termo em 13-03-2026 acrescido de 3 dias úteis mediante pagamento de multa



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

C) Na condenação do mesmo na liquidação do prejuízo sofrido pela Autora, computado em NOVE MIL EUROS, acrescido de 1.500 €/mês, por cada mês de ocupação indevida, até à desocupação efetiva do imóvel.”

Em termos de prova, a Requerente juntou a certidão permanente e a caderneta predial do imóvel, um e-mail da Casa dos Animais de Lisboa e um e-mail da E-Redes, e arrolou duas testemunhas.

O Requerido apresentou Oposição e, produzidas as provas, o tribunal recorrido julgou totalmente improcedentes os pedidos da Requerente, não determinando as providências requeridas, numa decisão absolutamente acertada e que não merece qualquer censura.

De facto, considera o Requerido que a mera leitura do requerimento inicial de procedimento cautelar é, desde logo e *per si*, bem reveladora da falta de preenchimento dos pressupostos de que depende o decretamento de uma providência cautelar, e, bem assim, dos elementos que permitem decretar a inversão do contencioso e, mais ainda, que permitem condenar o Requerido a uma avultadíssima e arbitrária indemnização pelo alegado “*prejuízo sofrido pela Autora*”.

Além disso, analisado o recurso apresentado pela Requerente diga-se, com todo o respeito que é devido, que também não se lhe vislumbra qualquer fundamento que permita por em causa e/ou reverter o decidido.

Pelo contrário, o recurso da Requerente é bem demonstrativo da falta dos pressupostos de que depende o decretamento de uma providência cautelar.

Senão, vejamos:

DA MATÉRIA DE FACTO

Pugna a Requerente pela alteração da matéria de facto, pedindo que o FACTO NÃO INDICIADO I), seja colocado no elenco de factos indiciados. Este facto é o seguinte: *Não resultou indiciado que, em*



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

meados de junho de 2024, o procurador da Requerente detetou que o 4.º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária.

O tribunal recorrido decidiu desta forma porque, segundo consta da sentença recorrida, da prova resultou que o Requerido ali reside desde 2021, de forma pública e pacífica, conhecendo inclusivamente e pessoalmente a Requerente que nunca se rebelou contra a presença daquele.

Lê-se no requerimento inicial que no final do mês de maio de 2024, a entidade Lisbon Experience entregou à Requerente os imóveis livres e devolutos, entregando também as chaves.

No seu recurso, a Requerente Recorrente ampara-se no depoimento da testemunha João Pedro Cerqueira Nunes (minuto 02:03 a 4:84) – à qual o tribunal recorrido não conferiu credibilidade – a qual disse que, após o termo dos contratos com a Lisbon Experience, tomou posse dos apartamentos e que, numa fiscalização pela sua pessoa, deparou-se com o Requerido numa fracção que não o deixou entrar.

Ora, entre a alegação de que a Requerente tomou posse dos imóveis livres e devolutos no final do mês de maio de 2024 até à alegação segundo a qual o procurador da Requerente se deparou com a presença do Requerido duas semanas depois (artigo 8º do requerimento inicial), há um lapso temporal que a Requerente não explica, não explicando nomeadamente, por não lhe ser conveniente, que é evidente que o Requerido não “apareceu” nem se introduziu magicamente na referida fracção nesse lapso temporal.

E não apareceu nem se introduziu lá nesse apartamento nessa altura porque, na verdade, já lá estava desde 2021!

É até curioso notar o seguinte no excerto transcrito no recurso da Recorrente do depoimento (minutos desde 04:57 até 06:02) da sua testemunha Filipe José Rodrigues Delgado:

Adv da Requerente. *E entrega os apartamentos livre e devolutos de pessoas e bens?*

Testemunha: *Menos um que pensava que estava livre, e não estava.*



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Adv da Requerente: ...é esse onde está o sr Nuno Duarte, é isso? Quando é que o sr soube que afinal se mantinha lá o Nuno Duarte, foi a Dra Teresa que lhe disse, foi o procurador, o que é que aconteceu depois?

Testemunha: Em Abril, Maio dirigi-me ao apartamento e verifiquei que ele estava lá dentro.

Adv da Requerente: o Sr foi lá sozinho ou acompanhado com mais alguém?

Testemunha: Acompanhado...com o Dr João Pedro e o Sr Dr Nuno Forra.”

Confirmou esta testemunha que – ACOMPANHADO DA OUTRA TESTEMUNHA JOÃO NUNES, procurador da Requerente e também do Mandatário desta – FOI, EM **ABRIL OU MAIO** AO APARTAMENTO – ainda antes da alegada entrega dos prédios – e verificou que o Requerido estava lá dentro.

É ainda mais curioso notar que a pergunta do Mandatário da Requerente é: “*Quando é que o sr. Soube que afinal se mantinha lá o Nuno Duarte?*”

Como é evidente, a fracção em causa nos autos sempre esteve ocupada pelo Requerido. E esteve com o conhecimento e não oposição da Requerente, como bem entendeu o Tribunal recorrido que resultava da prova produzida.

Não obstante, ainda que se concebesse por mera cautela de patrocínio, sem conceder, que a Requerente não autorizou a permanência do Requerido no imóvel, ainda assim o recurso daquela sempre deverá ser julgado não provido porque não se mostram reunidos quaisquer pressupostos de que depende o decretamento de providência cautelar, como abaixo densificamos.

Defende a Requerente que o **FACTO NÃO INDICIADO III**, segundo o qual não resulta indiciado que a actual ligação do imóvel à rede de electricidade crie risco de incêndio para todo o prédio, deve passar a constar do elenco de factos indiciados.

Para tal refere a Requerente que a electricidade fornecida neste imóvel está a ser obtida de forma fraudulenta, o que já comunicou à E-Redes (cfr. documento 1 junto à resposta que apresentou à



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Oposição do Requerido) e que, como tal, decorre da “experiência” e do “bom senso” que ter “energia clandestina” é um factor de risco acrescido para o imóvel.

Sucedendo que a Requerente não juntou aos autos nem produziu qualquer prova que permitisse sustentar, mesmo indiciariamente como se impõe, estas alegações, num campo onde a matéria (por ser técnica e de interesse público) seria de muito fácil e rápida demonstração.

É que aquilo que decorre verdadeiramente das regras da experiência comum é que qualquer denúncia à E-Redes de fornecimentos ilegais de energia (“puxadas de electricidade”) é imediatamente averiguada pelo pessoal competente para respectiva avaliação e apuramento da origem da energia. Nada disto se verificou.

Mais! Aquilo que decorre verdadeiramente das regras da experiência comum é que qualquer lançamento de suspeita de risco de incêndio junto das várias entidades (seja bombeiros, polícia, a própria E-Redes, protecção civil, entre tantos outros) é tida como extremamente séria e de actuação imediata, sendo evidente que também nada disto ofereceu a Requerente.

A Requerente limitou-se a juntar um e-mail que enviou à E-Redes, curiosamente vinte dias antes da apresentação da peça por via do qual juntou aos autos esse e-mail, nele “denunciando” que o imóvel tem energia, mas não tem contrato ativo.

Como é evidente, isto é manifestamente insuficiente seja para prova indiciária da obtenção fraudulenta de energia, seja para prova indiciária do risco de incêndio... A Requerente tinha à sua disposição outros meios (já referidos, desde logo, accionar os bombeiros ou a polícia em face do putativo risco de incêndio), o que não fez – *sibi imputet*.

Como tal, em face da natureza técnica das questões, a Requerente não logrou demonstrar, ainda que aparentemente, quer a obtenção ilegal de energia quer, sobretudo e sendo este o mais importante para efeitos de providência cautelar – o que abaixo se densificará, o risco de incêndio para o prédio.



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Quanto ao **FACTO NÃO INDICIADO IV)**, que a Requerente pretende que seja considerado indiciado, dir-se-á que não foi produzida qualquer prova para tal.

O e-mail junto como Doc. 3 ao requerimento inicial não tem qualquer virtualidade senão confirmar que reside um animal no imóvel, questão absolutamente despida de relevância para efeitos do presente procedimento cautelar, sendo até curioso notar que a Casa dos Animais de Lisboa recomenda à testemunha, procurador da Requerente, que *“Caso o ruído continue, sugerimos que solicitem a intervenção das autoridades, dado que têm competência nessa matéria”* – diligência que a Requerente nunca fez.

Além disso, quanto às questões de “mau-cheiro” do animal, **ABSOLUTAMENTE NENHUM** elemento de prova foi produzido, tanto que a Requerente nada referencia no seu recurso a esse respeito.

Já relativamente aos **FACTOS NÃO INDICIADOS VI) E VII)**, que a Requerente pretende dar por indiciados, parece-nos, com todo o respeito que é devido, que a Requerente entenderá que a “prova indiciária” se basta com alegações, sem necessidade de elementos concretos (documentos, testemunhas...) que as sustentem.

É que a Requerente afirma que os demais andares do prédio estão arrendados, com contratos de arrendamento... porém, não junta, podendo, quaisquer contratos ou recibos de renda.

A sua testemunha João Pedro Cerqueira Nunes – à qual o tribunal recorrido não reconheceu credibilidade, por não ser clara a fronteira entre esta e a própria parte (Requerente) – limitou-se a referir a existência desses arrendamentos, sendo que no excerto da audiência de julgamento que a Requerente exarou no seu recurso nem sequer são mencionados quaisquer valores de rendas!

E, depois, tem a Requerente o deslante de, num requerimento inicial de providência cautelar (pasmese!) “liquidar” uma avultadíssima indemnização – como se não existissem regras no processo civil – à razão de €1.500,00 mensais (de onde vem este valor?)!



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Como é evidente e notório, o recurso da Recorrente, quanto a estes factos não indiciados, não comporta qualquer susceptibilidade de ver alterada a decisão sobre a matéria de facto, não especificando elementos concretos (pois que estes não existem nos autos – *sibi imputet*) que imponham decisão diversa.

A Requerente apresentou procedimento cautelar, mas neste formula todo o tipo de pedidos como se de uma acção de processo comum tratasse!

Alega ainda a Requerente que o tribunal recorrido incorre em omissão de pronúncia quanto aos factos 39 a 56 e 96 a 125 da Oposição, sem qualquer razão.

Olvida a Requerente que o seu impulso processual é de providência cautelar, e não acção de processo comum. Na providência cautelar, e sem necessidade de grandes desenvolvimentos, o julgador deve conhecer e apreciar as questões à luz daqueles que são os requisitos para o efeito do decretamento.

O julgador não tem obrigação de se pronunciar sobre toda a matéria alegada na Oposição, se tal não for relevante – como não é – para, no caso concreto, decidir se decreta ou não uma providência cautelar.

Aliás, a matéria alegada pelo Requerente na sua Oposição revela que a questão *sub judice* é muito mais complexa do que a Requerente pretende fazer perpassar, abalando de forma inatacável a falta de fundamento para o presente procedimento cautelar.

Chegados aqui, outra conclusão não se retira senão a de que, como diz a Autora no artigo 13º do seu requerimento inicial, esta entende que o seu direito de propriedade sobre o prédio está a ser violado pelo Requerido (o que este, adianta-se já, não concebe, nem se conforma)... porém, para defesa deste seu entendimento a Autora decidiu optar, sem qualquer fundamento factual e jurídico, pelos meios cautelares, ao invés dos meios comuns, pretendendo que o despacho que decrete, ou não, uma



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

providência cautelar seja na verdade uma sentença que se pronuncie sobre TODAS as questões alegadas pelas partes e decida definitivamente o litígio!

Nada alegou a Requerente, nem logrou demonstrar, que pudesse sustentar o decretamento de uma providência cautelar, nos termos em que o fez.

DA MATÉRIA DE DIREITO

A Requerente desencadeou procedimento cautelar comum para “defesa da posse” -sic- (e não o procedimento especificado previsto n.º artigo 377º do C.P.C.), sendo requisitos: a probabilidade séria da existência do direito; o fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável, a adequação da providência aos fins a que se destina e a proporcionalidade no sentido de que o prejuízo resultante do decretamento da providência não pode ser superior ao dano que, com ela, se pretende evitar.

Ora, por tudo quanto acima se expôs, sendo certo que bastaria somente atender ao alegado no requerimento inicial da Requerente, é evidente que não se verifica nenhum dos pressupostos de que depende o decretamento de uma providência cautelar.

Desde logo, não são invocados, nem resultaram da prova produzida, quaisquer danos, lesões ou prejuízos graves e de difícil reparação. A ter-se por certa a tese da Requerente – o que por mera cautela de patrocínio se concebe, sem conceder, segundo a qual o Requerido ocupa ilegítimamente o seu imóvel – nada foi apurado que revele iminência de graves danos ou prejuízos cuja reparação, por ser fundadamente difícil, reclame, no imediato, uma medida cautelar.

A Requerente alude a um putativo risco de incêndio, sem ter conseguido demonstrar minimamente, por prova indiciária, esta possibilidade, prova que, salvo melhor opinião, dada a natureza da matéria em causa, seria relativamente fácil de produzir. Alude ainda a maus-cheiros e ao ruído de um gato, aspectos que não só não logrou demonstrar, como também não revestem relevância bastante que justifique o decretamento da providência requerida.



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Por fim, o aludido prejuízo patrimonial, por alegada perda de rendas, não só não foi demonstrado, como desta alegação apenas se retira que a Requerente não estará a auferir um ganho patrimonial que, sem quaisquer elementos, quantifica em 1.500,00€ mensais – quantia que, diga-se – em tese e concebendo-se, sem conceder, a tese da Requerente – será passível de reparação, em sede de ação principal, por parte do Requerido.

Veja-se ainda que, seguindo a tese da Requerente, esta terá “descoberto” que o Requerido vivia no seu imóvel em **meados de Junho de 2024** (artigo 8º do seu requerimento inicial). **O requerimento inicial do procedimento cautelar foi apresentado pela Requerente em 06-02-2025.**

Ou seja, volvidos **8 MESES** depois da alegada “descoberta” (que não foi descoberta nenhuma, pois a Requerente bem sabia e sabe que o Requerido vive no imóvel desde 2021) a Requerente entra com o procedimento cautelar!

Como é evidente, e não precisa de sobejo desenvolvimento, é evidente que qualquer lesão que a Requerente entende ter sofrido já há muito que estava consumada, sem que esta tivesse alegado justo receio de outras lesões futuras... Não há qualquer *periculum in mora*, não alegando a Requerente quaisquer factos próximos ou contemporâneos da instauração do presente procedimento cautelar e que sejam susceptíveis de traduzir um acréscimo ou agravamento dos danos ou prejuízos sofridos em consequência da conduta do Requerido.

Mas mesmo que se pudesse considerar que a pretensão da Requerente é a de evitar o retardamento do seu alegado direito, compulsado o requerimento inicial constata-se que aquela não alegou qualquer outra factualidade capaz de levar o Tribunal a crer que está efectivamente a ter danos muito maiores do que aqueles que, até aqui, já teve – alegadamente e que por mera cautela de patrocínio se concebe, sem conceder.

Como refere o tribunal recorrido na sentença recorrida, o meio próprio para a Requerente defender aquilo que alega será uma acção de processo comum, instância onde as partes – inclusivamente o Requerido cuja Oposição revela bem que a questão sob apreciação não tem a simplicidade que a



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Requerente pretende fazer perpassar – terão a amplitude, desde logo probatória e de discussão, necessária para a justa composição do litígio.

Por todo o exposto, não foram alegados quaisquer factos nem produzida prova, ainda que indiciária, que possa sustentar o decretamento de uma providência cautelar, muito menos com inversão do contencioso e com a condenação (em procedimento cautelar – pasmese!!!) no pagamento de uma indemnização liquidada à revelia de qualquer factualidade atendível.

CONCLUSÕES

1. A Requerente desencadeou procedimento cautelar comum junto do tribunal recorrido, peticionando: *“Nestes termos e nos melhores de direito, deve a presente providenciar ser decreta, devendo o Réu ser condenado: A) a desocupar o imóvel, com recurso à força policial, B) dispensando-se a Autora da apresentação da ação principal, na medida em que o litígio se compõe definitivamente com o deferimento da presente providência, e C) Na condenação do mesmo na liquidação do prejuízo sofrido pela Autora, computado em NOVE MIL EUROS, acrescido de 1.500 €/mês, por cada mês de ocupação indevida, até à desocupação efetiva do imóvel.”*
2. O Requerido apresentou Oposição e, produzidas as provas, o tribunal recorrido julgou totalmente improcedentes os pedidos da Requerente, não determinando as providências requeridas, numa decisão absolutamente acertada e que não merece qualquer censura.
3. Pugna a Requerente pela alteração da matéria de facto, pedindo que o FACTO NÃO INDICIADO I), seja colocado no elenco de factos indiciados. Este facto é o seguinte: *Não resultou indiciado que, em meados de junho de 2024, o procurador da Requerente detetou que o 4.º andar estava ocupado por alguém, sem conhecimento ou consentimento da proprietária.*
4. O tribunal recorrido decidiu desta forma porque, segundo consta da sentença recorrida, da prova resultou que o Requerido ali reside desde 2021, de forma pública e pacífica, conhecendo inclusivamente e pessoalmente a Requerente que nunca se rebelou contra a presença daquele.
5. Ora, entre a alegação de que a Requerente tomou posse dos imóveis livres e devolutos no final do mês de maio de 2024 até à alegação segundo a qual o procurador da Requerente se deparou com a presença do Requerido duas semanas depois (artigo 8º do requerimento inicial), escrevendo-se no seu recurso o depoimento da testemunha João Pedro Cerqueira Nunes (minuto 02:03 a 4:84) – à qual o tribunal recorrido não conferiu credibilidade – há um lapso temporal que a Requerente não explica, não explicando



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

nomeadamente, por não lhe ser conveniente, que é evidente que o Requerido não “apareceu” nem se introduziu magicamente na referida fracção nesse lapso temporal.

6. E não apareceu nem se introduziu lá nesse apartamento nessa altura porque, na verdade, já lá estava desde 2021!
7. É até curioso notar que no excerto transcrito no recurso da Recorrente do depoimento (minutos desde 04:57 até 06:02) da sua testemunha Filipe José Rodrigues Delgado, esta testemunha disse que – ACOMPANHADO DA OUTRA TESTEMUNHA JOÃO NUNES, procurador da Requerente e também do Mandatário desta – FOI, EM **ABRIL OU MAIO** AO APARTAMENTO – ainda antes da alegada entrega dos prédios – e verificou que o Requerido estava lá dentro.
8. É ainda mais curioso notar que a pergunta do Mandatário da Requerente é: *“Quando é que o sr. Soube que afinal se mantinha lá o Nuno Duarte?”*
9. Como é evidente, a fracção em causa nos autos sempre esteve ocupada pelo Requerido. E esteve com o conhecimento e não oposição da Requerente, como bem entendeu o Tribunal recorrido que resultava da prova produzida.
10. Não obstante, ainda que se concebesse por mera cautela de patrocínio, sem conceder, que a Requerente não autorizou a permanência do Requerido no imóvel, ainda assim o recurso daquela sempre deverá ser julgado não provido porque não se mostram reunidos quaisquer pressupostos de que depende o decretamento de providência cautelar, como abaixo densificamos.
11. Defende a Requerente que o **FACTO NÃO INDICIADO III**, segundo o qual não resulta indiciado que a actual ligação do imóvel à rede de electricidade crie risco de incêndio para todo o prédio, deve passar a constar do elenco de factos indiciados.
12. Sucede que a Requerente não juntou aos autos nem produziu qualquer prova que permitisse sustentar, mesmo indiciariamente como se impõe, estas alegações, num campo onde a matéria (por ser técnica e de interesse público) seria de muito fácil e rápida demonstração.
13. É que aquilo que decorre verdadeiramente das regras da experiência comum é que qualquer denúncia à E-Redes de fornecimentos ilegais de energia (“puxadas de electricidade”) é imediatamente averiguada pelo pessoal competente para respectiva avaliação e apuramento da origem da energia. Nada disto se verificou.
14. Mais! Aquilo que decorre verdadeiramente das regras da experiência comum é que qualquer lançamento de suspeita de risco de incêndio junto das várias entidades (seja bombeiros, polícia, a própria E-Redes, protecção civil, entre tantos outros) é tida como extremamente séria e de actuação imediata, sendo evidente que também nada disto ofereceu a Requerente.
15. Como é evidente, isto é manifestamente insuficiente seja para prova indiciária da obtenção fraudulenta de energia, seja para prova indiciária do risco de incêndio... A Requerente tinha à sua disposição outros meios



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

(já referidos, desde logo, accionar os bombeiros ou a polícia em face do putativo risco de incêndio), o que não fez – *sibi imputet*.

16. Como tal, em face da natureza técnica das questões, a Requerente não logrou demonstrar, ainda que aparentemente, quer a obtenção ilegal de energia quer, sobretudo e sendo este o mais importante para efeitos de providência cautelar – o que abaixo se densificará, o risco de incêndio para o prédio.
17. Quanto ao **FACTO NÃO INDICIADO IV**, que a Requerente pretende que seja considerado indiciado, dir-se-á que não foi produzida qualquer prova para tal.
18. O e-mail junto como Doc. 3 ao requerimento inicial não tem qualquer virtualidade senão confirmar que reside um animal no imóvel, questão absolutamente despida de relevância para efeitos do presente procedimento cautelar, sendo até curioso notar que a Casa dos Animais de Lisboa recomenda à testemunha, procurador da Requerente, que “*Caso o ruído continue, sugerimos que solicitem a intervenção das autoridades, dado que têm competência nessa matéria*” – diligência que a Requerente nunca fez.
19. Além disso, quanto às questões de “mau-cheiro” do animal, ABSOLUTAMENTE NENHUM elemento de prova foi produzido, tanto que a Requerente nada referencia no seu recurso a esse respeito.
20. Já relativamente aos **FACTOS NÃO INDICIADOS VI) E VII)**, que a Requerente pretende dar por indiciados, parece-nos, com todo o respeito que é devido, que a Requerente entenderá que a “prova indiciária” se basta com alegações, sem necessidade de elementos concretos (documentos, testemunhas...) que as sustentem.
21. É que a Requerente afirma que os demais andares do prédio estão arrendados, com contratos de arrendamento... porém, não junta, podendo, quaisquer contratos ou recibos de renda.
22. A sua testemunha João Pedro Cerqueira Nunes – à qual o tribunal recorrido não reconheceu credibilidade, por não ser clara a fronteira entre esta e a própria parte (Requerente) – limitou-se a referir no excerto do depoimento do recurso da Requerente a existência desses arrendamentos, sendo que no excerto da audiência de julgamento que a Requerente exarou no seu recurso nem sequer são mencionados quaisquer valores de rendas!
23. E, depois, tem a Requerente o deslante de, num requerimento inicial de providência cautelar (pasmese!) “liquidar” uma avultadíssima indemnização – como se não existissem regras no processo civil – à razão de €1.500,00 mensais (de onde vem este valor?)!
24. Como é evidente e notório, o recurso da Recorrente, quanto a estes factos não indiciados, não comporta qualquer susceptibilidade de ver alterada a decisão sobre a matéria de facto, não especificando elementos concretos (pois que estes não existem nos autos – *sibi imputet*) que imponham decisão diversa.
25. Alega ainda a Requerente que o tribunal recorrido incorre em omissão de pronúncia quanto aos factos 39 a 56 e 96 a 125 da Oposição, sem qualquer razão.



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

26. Olvida a Requerente que o seu impulso processual é de providência cautelar, e não acção de processo comum. Na providência cautelar, e sem necessidade de grandes desenvolvimentos, o julgador deve conhecer e apreciar as questões à luz daqueles que são os requisitos para o efeito do decretamento.
27. O julgador não tem obrigação de se pronunciar sobre toda a matéria alegada na Oposição, se tal não for relevante – como não é – para, no caso concreto, decidir se decreta ou não uma providência cautelar.
28. Aliás, a matéria alegada pelo Requerente na sua Oposição revela que a questão *sub judice* é muito mais complexa do que a Requerente pretende fazer perpassar, abalando de forma inatacável a falta de fundamento para o presente procedimento cautelar.
29. Chegados aqui, outra conclusão não se retira senão a de que, como diz a Autora no artigo 13º do seu requerimento inicial, esta entende que o seu direito de propriedade sobre o prédio está a ser violado pelo Requerido (o que este, adianta-se já, não concebe, nem se conforma)... porém, para defesa deste seu entendimento a Autora decidiu optar, sem qualquer fundamento factual e jurídico, pelos meios cautelares, ao invés dos meios comuns, pretendendo que o despacho que decrete, ou não, uma providência cautelar seja na verdade uma sentença que se pronuncie sobre TODAS as questões alegadas pelas partes e decida definitivamente o litígio!
30. Ora, por tudo quanto acima se expôs, sendo certo que bastaria somente atender ao alegado no requerimento inicial da Requerente, é evidente que não se verifica nenhum dos pressupostos de que depende o decretamento de uma providência cautelar, nada havendo a alterar em termos de factos e também em termos de direito:
31. Desde logo, não são invocados, nem resultaram da prova produzida, quaisquer danos, lesões ou prejuízos graves e de difícil reparação. A ter-se por certa a tese da Requerente – o que por mera cautela de patrocínio se concebe, sem conceder, segundo a qual o Requerido ocupa ilegítimamente o seu imóvel – nada foi apurado que revele iminência de graves danos ou prejuízos cuja reparação, por ser fundadamente difícil, reclame, no imediato, uma medida cautelar.
32. A Requerente alude a um putativo risco de incêndio, sem ter conseguido demonstrar minimamente, por prova indiciária, esta possibilidade, prova que, salvo melhor opinião, dada a natureza da matéria em causa, seria relativamente fácil de produzir. Alude ainda a maus-cheiros e ao ruído de um gato, aspectos que não só não logrou demonstrar, como também não revestem relevância bastante que justifique o decretamento da providência requerida.
33. Por fim, o aludido prejuízo patrimonial, por alegada perda de rendas, não só não foi demonstrado, como desta alegação apenas se retira que a Requerente não estará a auferir um ganho patrimonial que, sem quaisquer elementos, quantifica em 1.500,00€ mensais – quantia que, diga-se – em tese e concebendo-se,



JOÃO NABAIS & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

sem conceder, a tese da Requerente – será passível de reparação, em sede de ação principal, por parte do Requerido.

34. Veja-se ainda que, seguindo a tese da Requerente, esta terá “descoberto” que o Requerido vivia no seu imóvel em **meados de Junho de 2024** (artigo 8º do seu requerimento inicial). **O requerimento inicial do procedimento cautelar foi apresentado pela Requerente em 06-02-2025.**

35. Como é evidente, e não precisa de sobejo desenvolvimento, é evidente que qualquer lesão que a Requerente entende ter sofrido já há muito que estava consumada, sem que esta tivesse alegado justo receio de outras lesões futuras... Não há qualquer *periculum in mora*, não alegando a Requerente quaisquer factos próximos ou contemporâneos da instauração do presente procedimento cautelar e que sejam susceptíveis de traduzir um acréscimo ou agravamento dos danos ou prejuízos sofridos em consequência da conduta do Requerido.

36. Como refere o tribunal recorrido na sentença recorrida, o meio próprio para a Requerente defender aquilo que alega será uma acção de processo comum, instância onde as partes – inclusivamente o Requerido cuja Oposição revela bem que a questão sob apreciação não tem a simplicidade que a Requerente pretende fazer perpassar – terão a amplitude, desde logo probatória e de discussão, necessária para a justa composição do litígio.

Junta: comprovativo de pagamento de multa devida (2º dia)

Com apoio judiciário

**TERMOS EM QUE NÃO DEVE SER CONCEDIDO
PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE,
MANTENDO-SE A DECISÃO RECORRIDA NOS
SEUS PRECISOS TERMOS.**

P.D.

O Advogado,